

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3676/2535

นางเพยาร์ ยอดหาญหรือทองสะอาด กับ
พวก

โจทก์

นางลำจวน ยิ้มแย้ม

จำเลย

นางเพยาร์ ยอดหาญหรือทองสะอาด
โจทก์ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า โจทก์ที่ 1 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี หากให้มีการ บังคับคดีในขณะนี้
แล้ว จะทำให้เป็นการยากที่โจทก์ที่ 1 จะติดตามเอาที่ดินคืนจากจำเลยหรือผู้รับโอน
จากจำเลย โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 142)

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยรบกวนสิทธิการครอบครองในที่ดิน ตามใบแจ้ง
การครอบครอง ส.ค.1 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2498 เฉพาะส่วนที่ดินที่เป็นของโจทก์
ที่ 2 ตามแผนที่ท้ายฟ้อง ให้ยกฟ้องเฉพาะโจทก์ที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลย ต่างยื่นฎีกา และโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 130,132,137 และ 129)

ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ที่ 1 ได้รับอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์โดยห้ามมิให้จำเลย
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของโจทก์ที่ 1 ในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 115)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้ คุ้มครองประโยชน์ของ
โจทก์ที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าตามคำร้องของ โจทก์ที่ 1 มีเหตุสมควร จึงห้ามมิให้จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับ ที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของโจทก์ที่ 1 ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้น แจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้ คุ้มครองประโยชน์ของ
โจทก์ที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าตามคำร้องของ โจทก์ที่ 1 มีเหตุสมควร จึงห้ามมิให้จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับ ที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของโจทก์ที่ 1 ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้น แจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ